

1501077-71.2019.8.26.0529

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Falsa identidade

Magistrado: FABIO MARTINS MARSIGLIO

Comarca: Santana de Parnaíba

Foro: Foro de Santana de Parnaíba

Vara: 1ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 18/01/2022

... somente as consequências regulares de um tráfico de entorpecente.

15.1.) Desse modo, considerando-se as circunstâncias analisadas, fixo a pena-base em 04 meses e 18 dias de reclusão e 11 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

16.) Agravantes e atenuantes: A reincidência é circunstância agravante que prepondera sobre as atenuantes, com ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santana de Parnaíba

Foro de Santana de Parnaíba

1ª Vara Cível

Rua Professor Eugênio Teani, 215, Santana de Parnaíba-SP - cep 06502-025

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501077-71.2019.8.26.0529 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501077-71.2019.8.26.0529

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Falsa identidade

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3082040/2019

- DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA, 6645751 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA, 6645756 -

DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SANDRA APARECIDA GUERRER

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABIO MARTINS MARSIGLIO

Vistos, etc.

1.) Trata-se de ação penal movida por MINISTÉRIO PÚBLICO DE SÃO PAULO em face de SANDRA APARECIDA GUERRER. Alegou o autor que a ré, no dia 02 de agosto de 2019, por volta das 11h50, na Rua Moçambique, nº 10, bairro Cururuquara, na cidade de Santana de Parnaíba, SP, usou, como próprio, documento de identidade Esmeralda Aparecida Guerrer.

1.1.) Consta ainda da denúncia que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, a

ré, atribuiu-se falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio.

1.2.) Segundo a denúncia, policiais militares realizavam patrulhamento pelo local dos fatos quando suspeitaram de uma senhora que caminhava pela via.

1.3.) SANDRA veio em direção da viatura e, neste momento, solicitaram que ela apresentasse um documento de identificação. Demonstrando nervosismo, questionou se era necessário a apresentação do RG e os policiais disseram que sim. Ato contínuo, acompanharam a abordada até sua residência, que fica próximo do local, para pegar o documento.

1.4.) Por lá, foi apresentado pela averiguada um RG em nome de Esmeralda Cristina Riccó, RG: 16 836 768- SP. Em pesquisa ao terminal móvel de dados, todavia, no documento apresentado constou a fotografia de uma pessoa que não se parecia com a averiguada.

1.5.) Questionada, a denunciada não sabia dizer ao certo o nome de sua genitora. Indagada novamente a respeito da documentação apresentada, a abordada disse que realmente o documento apresentado não lhe pertencia, passando o nome de Cristiane Aparecida Riccó, constando novamente divergências nos dados apresentados.

1.6.) Só na terceira oportunidade a averiguada informou que era Sandra Aparecida Guerrier. E, por meio de consulta, constatou-se que ela consta como evadida do sistema prisional em 10 de fevereiro de 2017.

1.7.) Assim, estaria incursa nos artigos 307 c.c 308, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

2.) Consta dos autos o termo circunstanciado e o auto de exibição e apreensão (fls. 05/09)

2.1.) O laudo de exame documentoscópico foi juntado à fls. 149/154, cuja conclusão é do documento apreendido ter o espelho verdadeiro.

3.) A denúncia foi recebida, a ré foi citada, apresentou defesa prévia, mas houve manutenção do recebimento da denúncia às fls. 113/114, 159, 181/183 e 188/190 respectivamente.

4.) Em instrução, foram arroladas duas testemunhas pelas partes (conforme termos de audiência à fls. 225/229 e registro audiovisual).

4.1.) A ré confessou a prática delitiva. Narrou que transitava pelo local dos fatos, quando se deparou com a viatura e pensou “não vou voltar para trás”. Quando os policiais a abordaram, usou nome falso e, quando pediram o documento, foi buscar o documento falso, tendo esclarecido que estava foragida, já tendo respondido por tentativa de latrocínio, homicídio e outros.

5.) O Ministério Público, em suas alegações finais orais, pediu a condenação nos termos da denúncia. Pediu ser considerado aumento de pena por péssimos antecedentes. Na segunda fase, incidência da reincidência. Quanto ao regime prisional, o mais gravoso.

6.) Em memoriais (fls. 230/235), a defesa pediu a absolvição por falta de provas. Subsidiariamente, fixação da pena no mínimo.

É o relatório.
Fundamento.

7.) A ação é parcialmente procedente.

8.) Encerrada a instrução, restou comprovado, à exaustão, que a ré usou, como próprio, documento de identidade Esmeralda Aparecida Guerrer para atribuir-se falsa identidade visando permanecer em liberdade indevidamente, pois encontrava-se evadida do sistema prisional.

8.1.) Primeiramente, não obstante respeitável corrente doutrinária em sentido contrário, anoto que, conforme Súmula 522 do STJ, atribuir-se falsa identidade ante o agente policial, ainda que para esconder a evasão do sistema prisional, antecedentes, etc.; trata-se de conduta típica, não estando no âmbito do direito à autodefesa, tampouco podendo ser considerada inexigibilidade de conduta diversa.

8.2.) Por outro lado, o concurso material entre os crimes dos arts. 307 e 308 do CP, que, inclusive, tutelam o mesmo bem jurídico deve ser afastado em prestígio ao Princípio da Consunção, pois, no caso, o uso do documento de identidade falso absorveu a conduta de se atribuir identidade falsa, já que não haveria que se falar em uso se não houvesse a atribuição da identidade que constava naquele documento, forma utilizada para convencer o agente público, durante a abordagem policial deste por desconfiar de seu comportamento, de que se tratava de outra pessoa.

9) No mais, a materialidade restou comprovada pelo termo circunstanciado, pelo auto de exibição e apreensão (fls. 05/09) e pelo laudo de exame documentoscópico juntado à fls. 149/154, cuja conclusão é do documento apreendido ter o espelho verdadeiro; a par da prova oral.

10.) Quanto à autoria e tipificação, dúvidas não, até porque a ré confessou. Vejamos.

11.) Paulo, policial militar, narrou que estava em operação na região dos fatos, tendo notado que a ré, quando a viatura estava parando, foi em sua direção. Ao abordá-la, notou que ela se comportava de maneira evasivas e possuía algumas tatuagens. Pediu seu documento de identidade, tendo a ré ido buscá-lo. Consultou o RG apresentado e teve dúvidas em relação à foto que lá constava. Indagou a ré, que errou dados que constavam no documento, como a numeração e nome da genitora. Com a ré, não havia nada ilícito. Reginaldo, policial militar, na mesma toada, narrou o ocorrido.

12.) É inaceitável a preconceituosa tese de que o depoimento de policial deve ser sempre recebido com reservas, porque parcial. Neste sentido:

(...)

3. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexistente impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE - Rel. Min. Carlos Ayres Brito - j. 05.09.06; HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 18.10.96; HC 70.237 - Rel. Min. Carlos Velloso - RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP - Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze - j. 06.06.13; HC 177.980/BA - Rel. Min. Jorge Mussi - j. 28.06.11; HC 149.540/SP - Rel. Min. Laurita Vaz - j. 12.04.11 e HC

156.586/SP – Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho – j. 27.04.10). (TJSP; Relator(a): Airton Vieira; Comarca: Itaquaquecetuba; Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Extraordinária; Data do julgamento: 22/02/2017; Data de registro: 02/03/2017; negrito nosso)

12.1.) O depoimento em questão decorre de ato de ofício, pelo que não haveria motivo de não dar crédito a servidores públicos que narram fatos constatados no exercício de suas funções. Neste sentido vem decidindo a jurisprudência nacional:

"O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes policiais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente." (STF - HC 73518.5 - Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.1996).

13.) Bem evidenciada se encontra, portanto, a responsabilidade penal

Decido.

14.) Isto posto e pelo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido do autor, e o faço para CONDENAR SANDRA APARECIDA GUERRER como incurso no art. 308 do Código Penal.

Passo a dosar a pena

15.) Observando as diretrizes do artigo 59 e 68 do Código Penal, passo a dosimetria da pena, analisando, isoladamente, cada uma das circunstâncias judiciais.

a) Culpabilidade: para o efeito do montante da pena, é a medida, o grau de reprovabilidade, a intensidade do dolo da conduta do agente, sendo normal, não merecendo qualquer modificação a pena.

b) Antecedentes: São os fatos e episódios próximos e remotos da vida pregressa do agente, sendo que, no presente caso, a ré é reincidente, o que será analisado na próxima etapa da dosimetria.

c) Conduta Social: É a interação do acusado com o meio em que vive (sociedade, ambiente de trabalho, família, vizinhos), e, no caso, nenhuma modificação é devida por falta de elementos para análise.

d) Personalidade do Agente: É a síntese das qualidades morais do agente, bem como o seu perfil psicológico, e, no caso presente, não há elementos para a sua aferição.

e) Motivos do crime: São os precedentes psicológicos propulsores da conduta. No caso vertente, observa-se que o crime se deu para esconder sua evasão do sistema prisional, devendo ser aumentada a pena em 18 dias.

f) Circunstâncias do crime: São todos os aspectos objetivos relevantes que se fazem presentes ao redor do fato e que influíram na sua prática, tais como clima, tempo, lugar e modo de execução. Nada a considerar.

g) Consequências do crime: dizem respeito à extensão do dano produzido pelo delito. No caso vertente, observa-se que os atos trouxeram somente as consequências regulares de um tráfico de entorpecente.

15.1.) Desse modo, considerando-se as circunstâncias analisadas, fixo a pena-base em 04 meses e 18 dias de reclusão e 11 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

16.) Agravantes e atenuantes: A reincidência é circunstância agravante que prepondera sobre as atenuantes, com exceção daquelas que resultam dos motivos determinantes do crime ou da personalidade do agente, o que não é o caso da confissão espontânea, conforme art. 67 do CP. Assim, aumento a pena em 1/6, fixando-a em 05 meses e 11 dias de reclusão e 12 dias-multa.

16.1.) Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO IMPRÓPRIO – Sentença condenatória – Recurso defensivo desprovido por esta C. Câmara – Interposição de Recurso Especial pela defensoria pública, pleiteando a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão em relação ao coacusado Fabrício – Determinação da E. Presidência da Seção de Direito Criminal desta Corte de remessa dos autos à Turma Julgadora, em cumprimento ao art. 1030, II, do CPC, tendo em vista decisão do C. Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Especial Repetitivo (nº 1.341.370/MT – Tema 585), que decidiu pela incidência da compensação pleiteada – Decisão que não tem caráter de obrigatoriedade (repercussão geral) – Posicionamento amparado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – Preponderância da agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão – Inteligência do art. 67 do Código Penal – Sanção mantida – Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Criminal 1500335-75.2019.8.26.0196; Relator (a): Camilo Léllis; Data do Julgamento: 03/02/2021)

17.) Causas de aumento e diminuição de pena: inexistentes.

18.) Destarte, ausentes outras atenuantes ou agravantes e outras causas de diminuição ou aumento de pena a se aplicar, fixo a pena do réu SANDRA APARECIDA GUERRER em 05 meses e 11 dias de reclusão e 12 dias-multa, fixados em 1/30 do salário-mínimo, tornando-a definitiva.

19.) Regime de cumprimento de pena: inicialmente semiaberto, por ser reincidente e por serem desfavoráveis as circunstâncias judiciais.

20.) Apelar em liberdade: tem direito, pois respondeu solta por este e não surgiu nenhum dos requisitos da prisão preventiva.

21.) Transitada em julgado, lancem-se o nome do réu no rol dos culpados.

P.I.C.

Santana de Parnaíba, 18 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA